

מסורת הש"ס

46) יצמות קב, 3) לקמן כ. ע"ש, 2) [ש' מוס' כ"צ קמר. ד"ה אודייני], 3) [גירסת ה"י"ף (דף לה:)] גדולה מכולן אמרו אפילו על גבי קרקע לא ילא כר', 3) [נ"ל אלו, 1) [מס' שמחות פ"ה, 1) [שמחות פ"ו], 2) [ש' בהר"ן דסוסי (דף רמז), ד"ה אלל חיוב וכו' ותבין למה נקט בזה לישנא], 3) [ש' בהר"ן סס], 4) [לעיל כ, 3) [ונש"פ מוס' יצמות קב. ד"ה בין ומוס' שבוטות 3. ד"ה מלה ומוספות וצחסי עז. ד"ה מיושב],



תורה אור השלם

1. וְקָרָאוּ לוֹ זֶקֶן עִיר וְדָבְרוּ אֵלָיו וְעָמַד וְאָמַר לֹא חָפְצָתִי לְקַחְתָּהּ:

2. וְהָקָם אִיבוֹ וְהָקָרַע אֶת מַעֲלוֹ וְהָזָן אֶת רֹאשׁוֹ וַיִּפֹּל אֶרְצָה וַיִּשְׁתַּחוּ:

3. וְהָקָם הַמֶּלֶךְ וְהָקָרַע אֶת בְּגָדָיו וַיִּשְׁכַּב אֶרְצָה וְכָל עַבְדָּיו נִצְבִּים קִרְעֵי בְּגָדֵיהֶם: שמואל ב יג לא 4. וַיִּבְכּוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת מֹשֶׁה בְּעֶרְבַת מִדְבָּר שְׁלֹשִׁים יוֹם וַיִּתְּמוּ יָמָיו כִּבִּי אֶבֶל מֹשֶׁה:

דברים לד ח 5. וְהַפְּכִיתִי חֲזִיקִים לְאֶבֶל וְכָל שִׁירֵיהֶם לְקִנְיָה וְהַעֲלִיתִי עַל כָּל מִתְנַחִם שֶׁק וְעַל כָּל רֹאשׁ קָרְחָה וְשִׁמְתִּיהָ כְּאֶבֶל יְהוֹד וְאֶחָרִיתָהּ כִּיּוֹם מָוֶד: עמוס ח י



הגהות הב"ח
46) רש"י ד"ה והאמר רבא כו' נבעי ג' ימים שלא להניח תפילין:



גליון הש"ס

גמ' ודלמא מילתא יתירתא. עיין לקמן דף כו ע"פ מ"ה' משנס: תוס' ד"ה אלו דברים וכו' ענין שפיט' ישמעאלים. עי' לקמן דף כד ע"פ מוס' ד"ה ושמאל לעטמיה:



מוסף רש"י

ואם היו רבים צריכין לו. לנמוד ממנו (חורין 109).

## ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

**אודייני**. מכתשת גדולה: **מכוס**. אמרו אפי' ישן ע"ג קרקע לא ילא עד שיכפה מטתו וישב עליה: **בעין ארלה**. כלומר שכפה מטתו וישב עליה ולעולם קריעה מעומד: **ואסור לקרופ**. כדאמרין לעיל (דף טו.) מדאמר רחמנא ליחזקאל האנק דוס. והא דלמר (סוכה דף כה.) אכל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין התם שאר מצות בעלמא אכל הני אית דכו שמחה: **רבים לריקים ליה**. לדרשה: **סבר לאוקמי אמורא עליה**. תורגמן: **ושלושי צבול**. מותר להניח תפילין דעיקר אצילות אינו אלא צ' ימים: **ואס צאו פנים חדשות**. ציוס ג' אפ"ה אינו חולץ תפילין אע"ג דאיכא למיחש דלמא אמרי [בשנין ימים הראשונים נמי הניח תפילין: רבי **יושע אומר** וכו'. דעיקר אצילות אינו אלא יוס אחד: **ואס צאו פנים חדשות**. ציוס שני חולץ תפילין: **מ"ט דר"א**. דסבר עיקר אצילות שני ימים: **דכתיב ויסמו ימי**. דמשמע צ' ימים: **עיקר מריא יוס אחד**. אכל אצילות צ' ימים: **הלכה כר"א בתלילה**. שאס צאו פנים חדשות צג' אינו חולץ והלכה כרבי יהושע בהנחה דבשני מותר להניח תפילין: **בשני לעולא חולץ**. בשלושי קאמר הלכה כר"א דאמר אינו חולץ אכל בשני לא יענא אי חולץ אי לא: **חולץ ומניח**. בשני אפי' מלה פעמים ציוס וכו' צאו פנים חדשות חולץ וכו' ליכא פנים חדשות מניח: **רבא אמר כיון שמניח**. בשני שז אינו חולץ לפנים חדשות: **והאמר רבא**. לעיל (דף כ.) בכפיית המטה הלכה כנחא דידן דאמר ג' ימים עיקר אצילות ה"נ נבעי ג' ימים 6) להניח תפילין:

**בצדו** י ולחש הוא לר' חנניה בן עקביא ור' חנניה בן עקביא לתורגמן ותורגמן השמיעי לרבים ת"ר אבל ג' ימים הראשונים אסור להניח תפילין 8) משלישי ואילך ושלישי בכלל מותר להניח תפילין ואם באו פנים חדשות אינו חולץ דברי ר"א ר' יהושע אומר אבל ב' ימים הראשונים אסור להניח תפילין 9) משני ושני בכלל מותר להניח תפילין ואם באו פנים חדשות חולץ אמר רב מתנה מאי טעמא דר"א דכתיב 4 ויתמו ימי בכי אבל משה אמר רב עינא מ"מ דר' יהושע דכתיב 5 ואחריתה כיום מר ורבי יהושע נמי הא כתיב ויתמו ימי וגו' אמר לך שאני משה דתקיף אבליה ור"א נמי הא כתיב ואחריתה כיום מר עיקר מיררא חד יומא הוא אמר עולא הלכה כר"א בחליצה והלכה כר' יהושע 6 בהנחה איבעיא להו בשני לעולא חולץ או אינו חולץ ת"ש אמר עולא חולץ ומניח אפי' מאה פעמים תניא נמי הכי יהודה בן תימא אומר חולץ ומניח אפי' מאה פעמים רבא אמר כיון שהניח שוב אינו חולץ והא רבא הוא דאמר 7) הלכה כתנא דידן דאמר שלשה מצוה

**משלישי ואיך**. ושלישי חשבינן [מקלמן] ככולו ומדרבנן דהא לא מייתי קרא אלא לשני ימים דכתיב ויתמו ימי כזי אכל משה הר"א והאי ויתמו בתפילין וכן ואחריתה כיום מר טפי מכל שאר מילי דכל שעה שהוא מר נפש מתעולל בעפר ואין זה פאר כדפירש בקונטרס בכתובות (ד' 1:) ריב"ז אבט' צאז היה אומר ר' יחנן זקני דשרי כמו בשלישי דשרי:

**חולץ ומניח אפי'ו מאה פעמים**. פי' חולץ בפנים חדשות ומניח כשילכו וכן כל שעה שילכו מאה פעמים ציוס וטעמיה משום דין לר"א דין לרבי יהושע בפנים חדשות אסור לר"א להניח אסור ולרבי יהושע אפי' חולץ:

**אלא מעתה** י ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה ה"נ והא תניא 6) \* בין יושב בין עומד בין מוטה א"ל התם לא כתיב ויעמוד ויאמר הכא כתיב ויקם ויקרע אמר רמי בר חמא מנין לקריעה שהיא מעומד שנאמר 2 ויקם איוב ויקרע דלמא מילתא יתירתא הוא דעבד דאי לא תימא הכי 2 ויגו את ראשו ה"נ אלא מהכא 3 ויקם המלך ויקרע את בגדיו \* ודלמא מילתא יתירתא עביד דאי לא תימא הכי 3 וישכב ארצה ה"נ והתניא 3) \* ישב על גבי מטה על גבי כסא על גבי 4) אודייני 5) (גדולה

ע"ג קרקע מכולן) לא יצא ידי חובתו וא"ר יוחנן שלא קיים כפיית המטה א"ל כעין ארצה ת"ר 6) (ואלו) דברים שאבל 7) אסור בהן 8) אסור במלאכה 9) וברחיצה ובסיכה ובתשמיש המטה ובנעילת הסנדל 7) ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש ובהלכות ובהש"ס ובאגדות 10) ואם היו רבים צריכין לו אינו נמנע ומעשה ומת בנו של ר' יוסי בציפורי ונכנס לבית המדרש ודרש כל היום כולו רבה בר בר חנה איתרעא ביה מילתא סבר דלא למיפק לפירקא א"ל ר' חנינא אם היו רבים צריכין לו אינו נמנע סבר לאוקמי אמורא עליה א"ל רב י תניא ובלבד שלא יעמיד תורגמן ואלא היכי עביד כי הא דתניא מעשה ומת בנו של ר' יהודה בר אילעאי ונכנס לבית המדרש ונכנס ר' חנניה בן עקביא וישב בצדו י חנניה בן עקביא לתורגמן ותורגמן השמיעי לרבים ת"ר אבל ג' ימים הראשונים אסור להניח תפילין 8) משלישי ואילך ושלישי בכלל מותר להניח תפילין ואם באו פנים חדשות אינו חולץ דברי ר"א ר' יהושע אומר אבל ב' ימים הראשונים אסור להניח תפילין 9) משני ושני בכלל מותר להניח תפילין ואם באו פנים חדשות חולץ אמר רב מתנה מאי טעמא דר"א דכתיב 4 ויתמו ימי בכי אבל משה אמר רב עינא מ"מ דר' יהושע דכתיב 5 ואחריתה כיום מר ורבי יהושע נמי הא כתיב ויתמו ימי וגו' אמר לך שאני משה דתקיף אבליה ור"א נמי הא כתיב ואחריתה כיום מר עיקר מיררא חד יומא הוא אמר עולא הלכה כר"א בחליצה והלכה כר' יהושע 6 בהנחה איבעיא להו בשני לעולא חולץ או אינו חולץ ת"ש אמר עולא חולץ ומניח אפי' מאה פעמים תניא נמי הכי יהודה בן תימא אומר חולץ ומניח אפי' מאה פעמים רבא אמר כיון שהניח שוב אינו חולץ והא רבא הוא דאמר 7) הלכה כתנא דידן דאמר שלשה מצוה

עטיפת ישמעאלים: **ואסור** 4 לקרות בתורה. בתשובת רבינו יחנן זקני כתב כי רבינו יעקב היה אומר ציוס אסור דכתיב וצדקתם הרעים שצירימיה מדלג תני ליה בשמעתינ כמו ט' צאז שילחי תענית (דף 3.) וצימי זקנותו חזר והתיר וצירושלמי אמר אכל שונה במקום שאינו רגיל משמע ששונה כמו צט' צאז שאומר בפרק בתרא דתענית (סס) אכל קורא במקום שאינו רגיל וה"ק התם כל מצות הנוהגות צאכל נוהגות צט' צאז ואסור לקרות בתורה כו' אכל קורא במקום שאינו רגיל וקורא צאיוז וקניות וכו' משמע לכאורה דאכל וט' צאז שוין כדקאמר צירושלמי ומיהו אכל שונה במקום שאינו רגיל משמע דהא דוקא שרי ולא צאיוז ובקניות וצירימיה ומה שהציא רבי יחנן ראייה לאסור מדקאמר לעיל (ד' טו.) אסור דבצרי תורה שנאמר האנק דוס ומשמע הכל אין נ"ל ראייה דלא קאמר אלא מדבר המשמחו כדאמר בתענית (ד' 3.) משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב מדע דכולהו לאו דוקא דהא קאמר אסור בתפילין שנאמר פארץ חצוצ עליך ואינו אסור כל ימי אצלו:

**משלישי ואיך**. ושלישי חשבינן [מקלמן] ככולו ומדרבנן דהא לא מייתי קרא אלא לשני ימים דכתיב ויתמו ימי כזי אכל משה הר"א והאי ויתמו בתפילין וכן ואחריתה כיום מר טפי מכל שאר מילי דכל שעה שהוא מר נפש מתעולל בעפר ואין זה פאר כדפירש בקונטרס בכתובות (ד' 1:) ריב"ז אבט' צאז היה אומר ר' יחנן זקני דשרי כמו בשלישי דשרי:

**חולץ ומניח אפי'ו מאה פעמים**. פי' חולץ בפנים חדשות ומניח כשילכו וכן כל שעה שילכו מאה פעמים ציוס וטעמיה משום דין לר"א דין לרבי יהושע בפנים חדשות אסור לר"א להניח אסור ולרבי יהושע אפי' חולץ:

## ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

## בא.

**אלא מעתה** ועמד ואמר ה"נ. משמע ועמד ואמר היינו אפי' מיושב והא דאמרין פרק מצות חליצה (יצמות דף קו.) בתי עמודי לכתחילה שמא נריך עמידה מדרבנן מיהו קשה דועמדו שני האנשים (דברים יט) דבעינן עומד וי"ל דועמד ואמר ודאי משמע אפי' מיושב כמו ועמדו וקדשו (לעיל דף יח:) אכל ועמד לחוד לא משמע הכי 2) **ד"אי לא תימא הכי וישכב ארצה וכו'**. אע"ג דושכב ארצה כתיב נמי אכל הילד דבת שבע אע"ג דלא גבי מת כתיב אלא על גזו ושמא הואיל והנציא אמר לו מות ימות הרי הוא כמת ואע"פ שהתפלל עליו שיחיה וכענין זה אמר צירושלמי הקצ"ה שהיה יודע שעתיד להיות מצול היה מתאבל על עולמו קודם המצול ובתוס' הרב הקשה כי הסוגיא משונה בתחילה אומר מלתא יתירתא עבד דאי לא תימא הכי והדר מקשה דלא ילא ידי חוצתו ונ"ל דהכי פי' מלתא יתירתא וה"נ כפה מטתו ושכב ע"ג קרקע וא"כ עבד מלתא יתירתא דליכא למימר ושכב היינו כפיית המטה דהא לא ילא ידי חוצתו מכפיית המטה א"ל כעין וליכא שום יתור וניחא ליה לשנויי הכי מלומר שהיה מלתא יתירתא ולהוכיח קריעה מכפיית המטה:

**אלו דברים שאב"א אסור בהן**. הכא לא חשיב דברים שמוזוה עליהן כגון כפיית המטה ועטיפת הראש דלא חשיב אלא מילי דאסור בהן תפילין ושאלת שלוס לא חשיב דאין זה כל ימי האכל כדאמר לקמן אלא דאמרין לא חשיב דהויא בכלל רחמיה אע"ג דלעיל (דף טו.) מייתי תרי קראי לרחמיה ולתכנסות אכל הני דלא נוהגים כל השעות לא לאפוקי מפ"י הר"א שפירש שרבינו שמואל היה מתיר לאכל לעשות מלאכה אחר ג' ימים ומה שאין נוהגין עתה לעשות עטיפת הראש וכפיית המטה סמכין אהא דאמרין צירושלמי אכסנאי אינו חייב בכפיית המטה דלא לימרון חרש הוא פי' מכסף וכמו כן אלו דין הנכרים ויש ציינו עצדים ושפחות ועוד יש ליתן טעם בכפיית המטה לפי שמטות שלנו כך יכולין לשכב בנחת מצד זה כמו מצד זה ואין ניכרת הכפייה דיש להן ד' קונדיקסיס מלמעלה כעין רגלים וכדאמרין לקמן דרגש אין נריך לכפותו ועוד יש ליתן טעם בעטיפת הראש שלא היה מציא כי אס לידי שחוק \* ענין

### עין משפט ונר מצוה

קיש א מיי פ"ד מהל' יוסם וחליצה הל' ו סמג עשין נז טוש"ע אה"ע סי' קטט טפי' סד:

קב ב מיי פ"ה מהל' אכל הלכה יח:

קבא ג מיי שם הל' א סמג עשין דרבנן ג טוש"ע י"ד סימן שפ סעיק' א:

קבב ד ה ו ז מיי שם הלכה טז סמג שם טוש"ע שם וסימן שפד סעיק' א:

קבג ח מיי שם שם פ"ד הלכה ט טוש"ע שם סימן שפח סעיק' א [וטוש"ע א"ח סימן לח סעיק' ה]:



רבינו חננאל

אי הכי בעניין חליצה, דכתיב ועמד ואמר לא חפצתי, הכי נמי דמעומד. והתניא בין עומד בין יושב בין מוטה, חליצהה כשרה. אלא מהכא, ויקם [המלך] ויקרע את בגדיו. ודלמא קריעה מעומד מלתא יתירתא הוא דעבד, כמה דעבד בשכיבתו ארצה דלא הוה צריך, דתניא ישן על גבי מטה על גבי כסא על גבי אידין [גדולה] מכולו, על גבי קרקע לא יצא, ואמר ר' יוחנן שלא (יצא) קיים כפיית המטה. אמר ליה, מאי וישכב והתניא לאו ארצה ממש הוא, אלא כעין ארצה. כדמפרש צירושלמי ר' יוחנן אמר וישבו אותו לארץ, אינו כתוב על הארץ, אלא לארץ, בדבר הסמוך לארץ. מיכן שהן ישיבין על מטות כפירות, וכיון שישן על מטה כפורה ניצור בלילה ונזכר שהוא אכל. אלו דברים שאבא אסור בהן, במלאכה, ובסיכה, ובנעילת הסנדל, בתשמיש המטה, ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה ובמדרש בהלכות ובאגדות, ואם היו רבים צריכין לו אינו נמנע. ומעשה ומת בנו של ר' יוסי בצפורי, ובהו של ר' בבית שפירים, ויצאו ודרשו כל היום. ואסיקנא, וליבד שלא יעמיד התורגמן, אלא יושב לו אחר בצידו של אבא ולוחש לו, והוא משמיט לתורגמן, והתורגמן משמיט לרבים. ת"ר אבל שלשה ימים הראשונים אסור להניח תפילין, משלישי ושלישי בכלל מניח, ואם באו פנים חדשות אינו חולץ, דברי ר' אליעזר. ור' יהושע אומר, משני ושני בכלל מניח, ואם באו פנים חדשות חולץ. אמר עולא הלכתא כר' אליעזר בחליצה, שאם באו פנים חדשות משלישי ואילך אינו חולץ3), והלכתא כרבא דאמר כיון שהניח אינו חולץ. 10]כר' יהושע בהנחה, שמיזם שני מניח. מאי טעמא דר' אלעזר, דכתיב ויתמו ימי בכי אבל משה, מיעוט ימי אבל שנים. ור' יהושע אמר ואחריתא כיום מר, יומא קמא בלבד.

<sup>[1]</sup> נראה דצ"ל משלושי ואילך אינו חולץ וכר"י בהנחה שמיזם שני מניח והלכתא כרבא דאמר כיון שהניח שז אינו חולץ